

حفظ الأسرة من خلال ضوابط النسب في الفقه الإسلامي – الفقه الإباضي أنموذجا

د. سلطان بن منصور بن محمد الحبسي

كلية العلوم الشرعية – سلطنة عمان

salhabsi@css.edu.om

الملخص

إن مما جُبِلت عليه الفطرة السوية الاهتمام بأصرة النسب، والمحافظة عليها، والدفاع عنها، لحكمة إلهية أرادها سبحانه حفظا لبقاء النوع الإنساني، وقد أحاطت الشريعة الإسلامية الأسرة بسياس منيع من الأحكام يحافظ على كيانها من التلاعب بأمر النسب، فلا يصح إدخال أي فرد داخل الأسرة ليس منها، وكذا لا يصح إخراج أي فرد من الأسرة ونفيه ما دام أنه منسوب إليها شرعا، من أجل ذلك شرعت أحكاما تُبين متى يصح ثبوت نسب الولد إلى الأبوين، ومتى لا يصح، وكذا متى يحق للأب نفْي الولد إذا كان يرى أنه خارج عن كيان الأسرة، حفظا لهذه الأصرة وحماية للرباط بين أفراد الأسرة الواحدة. ويهدف البحث إلى إبراز ضوابط النسب في الفقه الإسلامي مع توضيح آراء فقهاء الإباضية، ودور هذه الضوابط في حفظ كيان الأسرة، وإحاطتها بسياس منيع من التلاعب بنسب أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ما وضعته من أحكام نشأت منها ضوابط سار عليها أهل العلم فأدرجوا كل نازلة أو مسألة أو حادثة تحت تلك الضوابط، حفظا للأنساب، وحماية للأسرة. وأما منهج البحث فقد جعلته في منهجين: المنهج الاستقرائي باستقراء الضوابط التي تضبط أحكام النسب، والمنهج التحليلي بشرح هذه الضوابط والاستدلال عليها، وذكر أحكام النسب المتصلة بها.

الكلمات المفتاحية: الأسرة، الضوابط، النسب، الفقه، الإباضي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم -صلى الله عليه- وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فإن مما جُبِلت عليه الفطرة السوية الاهتمام بأصرة النسب، والمحافظة عليها، والدفاع عنها، لحكمة إلهية أرادها سبحانه حفظا لبقاء النوع الإنساني، وقد أحاطت الشريعة الإسلامية الأسرة بسياس منيع من الأحكام يحافظ على كيانها من التلاعب بأمر النسب، فلا يصح إدخال أي فرد داخل الأسرة ليس منها، وكذا لا يصح إخراج أي فرد من الأسرة ونفيه ما دام أنه منسوب إليها شرعا، من أجل ذلك شرعت أحكاما تُبين متى يصح ثبوت نسب الولد إلى الأبوين، ومتى لا يصح، وكذا متى يحق للأب نفْي الولد إذا كان يرى أنه خارج عن كيان الأسرة، حفظا لهذه الأصرة وحماية للرباط بين أفراد الأسرة الواحدة.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في الكشف عن ضوابط إثبات النسب في الفقه الإسلامي مع التركيز على آراء الفقه الإباضي، ومتى يصح نفي الولد عن إلحاق نسبه إلى الأب؟ وما أثر هذه الضوابط في حفظ رباط الأسرة وحمايتها.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى إبراز ضوابط النسب في الفقه الإسلامي مع توضيح آراء فقهاء الإباضية، ودور هذه الضوابط في حفظ كيان الأسرة، وإحاطتها بسياج منيع من التلاعب بنسب أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ما وضعته من أحكام نشأت منها ضوابط سار عليها أهل العلم فأدرجوا كل نازلة أو مسألة أو حادثة تحت تلك الضوابط، حفظاً للأنساب، وحماية للأسرة.

منهج البحث: سأتبع في هذا البحث منهجين:

1. المنهج الاستقرائي باستقراء الضوابط التي تضبط أحكام النسب.
2. المنهج التحليلي بشرح هذه الضوابط والاستدلال عليها، وذكر أحكام النسب المتصلة بها.

خطة البحث

المبحث الأول: تعريف النسب، وأهميته، وشروط ثبوته.

المطلب الأول: تعريف النسب، وأهميته.

المطلب الثاني: شروط ثبوت النسب.

المبحث الثاني: ضوابط النسب.

المطلب الأول: ضابط (الولد للفراش).

المطلب الثاني: ضابط الاحتياط لإثبات النسب.

المطلب الثالث: ضابط لحوق النسب بوطء الشبهة.

المطلب الرابع: ضابط الإقرار بالولد بمنع نفيه

المطلب الخامس: ضابط " كل نكاح يلزم به الولد ففيه اللعان "

الخاتمة**قائمة المصادر والمراجع**

المبحث الأول: تعريف النسب، وأهميته، وشروط ثبوته.

المطلب الأول: تعريف النسب، وأهميته.

الفرع الأول: النسب لغة:

النَّسَبُ، والنَّسَبَةُ، بالكسر والضم: القرابة، أو في الآباء خاصّةً، واستنسب: ذَكَرَ نَسَبَهُ¹ والنَّسِيبُ: المُناسِبُ، وانتسب واستنسب: ذَكَرَ نَسَبَهُ²، ونسبه ينسبه وينسبه نسباً: عزاه، ونسبت فلاناً إلى أبيه أنسبه وأنسبه نسباً إذا رفعت في نسبه إلى جدّه الأكبر³.

الفرع الثاني: النسب اصطلاحاً:

هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة⁴ فأهل النسب لغة: هم الأقارب من جهة الأبوين، وقيل من جهة الأب فقط، والفقهاء يعتبرون النسب ما كان من جهة الأب فقط⁵.

الفرع الثالث: أهميته وعناية الشرع به:

مما لا يخفى أن النسب ذو أهمية كبرى في استقرار الأسرة والمجتمع، فمعرفة النسب يحفظ حق الولد والوالدين، فيدفع عن الولد العار والضياع، وأما الأم فتبوت النسب لها يقيها شر الفضيحة وكلام الناس، وكذلك بالنسبة للأب فتأكيد النسب إليه يحفظ كرامته، ويحفظ حق نسب الولد إليه من أن ينتقل إلى غيره، وأما الأسرة فمعرفة النسب بين أفرادها يحفظ كيانهما ويقويها، ويدراً عنها خطر التفكك والتشردم، بل ويجعلها لحمة واحدة في أوجه ضروب الحياة من أفراح وأتراح.

ولأجل حفظ الأسرة وتماسك الأنساب بين أبنائها أمرت الشريعة بأمر تحقيق هذا المقصد: منها منع الآباء من إنكار نسب الأولاد، ومنع النساء من نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي، فقال صلى الله عليه وسلم: "أئماً امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، (أي أنها أتت بولد زنا) فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله

¹ الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الثامنة، 1426 هـ-2005 م، (1/137).

² ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط: 1، دبت، دار صادر، بيروت، (1/755).

³ ابن منظور، لسان العرب، (1/756).

⁴ اللاحم، عبد الكريم بن محمد، الفرائض، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1421 هـ، (ص: 18).

⁵ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1406 هـ/1986 م، (7/350)، ابن قدامة، موفق الدين، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (5/617)، ط الرياض، الموسوعة الفقهية الكويتية، (7/149).

جنته، وأيُّما رجل جدد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة"¹.

وكذلك منع الشرع الأبناء من انتسابهم إلى غير آبائهم، فقال صَلَّى الله عليه وسلم: "من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام"²، وقال أيضاً: "من ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة"³.

ونعمة النسب نعمة كبرى، ولأجل أهميتها واهتمام الشرع بها فقد حرَّم نظام التبني الذي كان سائداً في الجاهلية وصدر الإسلام، وقد تبنَّى النبي صَلَّى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل النبوة، وكان يُدعى "زيد بن محمد" إلى أن نزل قوله تعالى: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل. ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم، فأخوانكم في الدين ومواليكم" (الأحزاب: 33).

المطلب الثاني: شروط ثبوت النسب

حتى يكون الحكم بالنسب حكماً صحيحاً فقد جعل الفقهاء شروطاً لثبوته، وهي:

- أ. أن يكون الزوج ممن يُتصوَّر منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً، فلا يثبت النسب من الصبي⁴.
- ب. أن يولد الولد بعد ستة أشهر من وقت الدخول، أو إمكان الوطء بعد الزواج، فإن وُلد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً عند جمهور الفقهاء، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج.
- ت. إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: والمراد بإمكان التلاقي هو إمكان التلاقي بالفعل، أو الحس والعادة، وإمكان الوطء والدخول، فلو تأكد عدم اللقاء بين الزوجين فعلاً، لم يثبت نسب الولد من الزوج، ففي كتاب "الضياء": "ومن تزوج امرأة وكان بينهما من المسافة ما لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لم يلزمه الولد في قول أكثر أهل العلم"⁵، ويقول الخليلي: "والفراش إنما يكون بالملك مع الاعتراف بالوطء في الإماء، كما يكون بالعقد الشرعي مع إمكان الوطء في الحرائر"⁶.
- وخالف الحنفية فقالوا: يُكتفى بثبوت العقد لإثبات النسب، ولو لم يكن بين الزوجين لقاء أو دخول⁷.
- كما بيَّن الفقهاء متى يتعذر إلحاق النسب بصاحب الفراش، فقال أبو إسحاق الحضرمي: "وكل من وُلد على فراشه فهو لاحقٌ به، إلا في خمس خصال:

¹ رواه أبو داود في سننه، باب التغليظ في الانتفاء، رقم (2263)، والنسائي في السنن الكبرى، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، رقم (5645).

² رواه البخاري في الصحيح، باب من ادعى إلى غير أبيه، رقم (6766)، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، رقم (115).

³ رواه أبو داود في السنن، باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، رقم (5115).

⁴ العوتبي، الضياء، م.س، (290/16)، أطفيش، شرح النيل، م.س، (272/6).

⁵ العوتبي، الضياء، م.س، (290/16).

⁶ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص: 208).

⁷ الكاساني، بدائع الصنائع، (3995/8).

أحدها: أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح.

الثاني: أن يكونا كلاهما أو أحدهما لم يبلغا من السن، ما لا يجوز أن يُولد فيه من جهة الصغر.

الثالث: أن يكون الزوج محبوب الذكر، أو الأنثيين.

الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها؛ فيجحد الزوج الحمل، وتُقرُّ المرأة أنه من زنا أو استكراه، فإنها تُجلد في الزنا، وينفى الولد عنه، وقد قيل: لا يُنفي عنه إن كان قد دخل بها.

الخامس: أن تكون غيرَ مدخول بها، فيظهر بها حمل فيجحد الزوج؛ فإنه يُلاعنها ويُنفي عنه الولد، فإن كذَّب نفسه، أو مات قبل الملاعنة لحق به الولد، ووجب الصداق والميراث.¹

المبحث الثاني: ضوابط النسب.

المطلب الأول: ضابط (الولد للفراش).

الفرع الأول: مفهوم هذا الضابط

أولى الشرع الحنيف اهتماما خاصا بأمر النسب لخطورته وأهميته، وأحاطه بسياس منيع من الضوابط والأحكام، فهو جوهر الأسرة المسلمة، وأساس كيان المجتمع المتماسك. وقد شرعت الكثير من الأحكام لأجل هذا المعنى، كأحكام الزنى واللعان والقذف، وإيجاب العدة على النساء استبراء، واحتياطاً من أن يجتمع ماءان في رحم واحد.

وكان من اهتمام الشرع بالنسب تبين طريق ثبوته، بحيث لا يُنسب ولد إلا لمستحقه ولمن ولد له، فإن نفوس البشر السوية تأبى أن يلحق بنسبها من ليس لها، ولذا جاءت أحكام الشريعة موافقة للفطر السوية.

وهذا الضابط هو نص حديث نبوي شريف، والمعنى المراد منه أنه بحصول الفراش الزوجي الشرعي، فإن نسب الولد المتولد منه يثبت لصاحب الفراش، والمراد بالفراش في الحديث كما شرحه ابن خلفون: "والفراش كناية عن الوطء، كالرفث، والغشيان، والملامسة، والمباشرة، كل هذه الوجوه كناية عن الوطء، وهي من المجاز في كلام العرب، وهي من حلية الكلام، وأبلغ في الفصاحة، وهو معروف عند أهل العلم، ونزل بذلك القرآن، وجاءت به السنة، فثبت بهذا القرآن، وجاءت به السنة، فثبت بهذا أن الوطء نفسه به تمام الفراش، كان الفراش من نكاح أو ملك يمين، فإذا عُدَّ الوطء عُدَّ الفراش."²

وفسر السالمي معنى "الولد للفراش" بقوله: "أي للحالة التي يمكن فيها الافتراش، وهو تأتي الوطء، فالحرّة فراشٌ بالعقد عليها مع إمكان الوطء، والحمل لا ينتفي عن زوجها، سواء أشبهه أم لا، وتجري بينهما الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان. والأمة فراش إن أقرَّ سيِّدُها بوطئها أو ثبت ببَيِّنَةٍ، والفرق بين الحرّة والأمة في ذلك أن الحرّة لمّا كانت لا تُراد إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء، والأمة تشتري

¹ الحضرمي، مختصر الخصال، م.س، (ص: 172-173).

² ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، م.س، (ص: 33).

لوجوه كثيرة فلا تكون فراشاً حتى يثبت الوطء، وقبل: المراد بالفراش الزوجة، لأنَّ الفراش يجعل لها غالباً، ومنه: " وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ " (الواقعة: 34)، وقيل: المراد به الزوج لأنَّه صاحب الفراش، والأول أظهر وأسلم من التكلف.¹

والذي تقرر عند جمهور الفقهاء كما تقدّم ذكره أن المرأة الحرّة لا تكون فراشا بمجرد العقد عليها، بل مع تأتّي وإمكان الوطء، وأما الأمة فتكون فراشا مع الاعتراف والإقرار بالوطء، يقول الثميني: "وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لُزُومُ الْوَلَدِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ لَا الْعَقْدُ"²، ويقول ابن خلفون: "وكمال الفراش عندهم عقد النكاح مع إمكان الوطء من إغلاق باب، أو إرخاء ستر، أو ما قام مقامهما من الخلوة بها"³، ويقول الخليلي: "والفراش إنما يكون بالملك مع الاعتراف بالوطء في الإماء، كما يكون بالعقد الشرعي مع إمكان الوطء في الحرائر."⁴

وقد عبّر بعض الفقهاء عن معنى هذا الضابط بلفظ: "النكاح الفاسد كالصحيح في إثبات النسب"⁵، وهو تعبير كالبيان والتوضيح لضابط " الولد للفراش"، إذ إنه يبين أن الفراش الذي يلحق الولد به يشمل النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد الذي علّم فساده فيما بعد، ويقول العوتبي: "لأن النسب يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح، والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة، إلى هذا ذهب أصحابنا"⁶، ويقول ابن خلفون: "واتفق الجميع أن النكاح الفاسد تجب فيه الحرمة، كما تجب في النكاح الصحيح، إذا كان فيها الوطء جميعاً"⁷، ويقول السالمي: "الولد للزوج؛ لأن النكاح الفاسد يثبت النسب كما يثبت النكاح الصحيح"⁸، ويقول في موضع آخر: "لأن النسب يثبت بالوطء الفاسد إذا كان على جهة التزويج أو الملك كما يثبت بالوطء الصحيح ولا ينتفى إلا بمحض الزنا"⁹، والخلاصة أنه متى حصل فراش معتبر شرعاً، ونشأ عنه ولد، فالولد يلحق بصاحب الفراش في النسب لنص الضابط عليه.

¹ السالمي، شرح الجامع الصحيح، م.س، (307/3)

² الثميني، كتاب النبل، (352/2).

³ ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، م.س، (ص:30)

⁴ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص:208)

⁵ ورد ذكره بمعناه لا بلفظه في: السالمي، طلعة الشمس، م.س، (146/2)، الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص:207).

⁶ العوتبي، الضياء، م.س، (274/16).

⁷ ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، م.س، (ص:48)

⁸ السالمي، الجوابات، م.س، (440/4)

⁹ السالمي، الجوابات، م.س، (113/4)

1. حديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر".¹
وجه الدلالة: أن الشرع جعل ثبوت النسب تابع لحصول الفراش، فمتى كان الفراش مشروعاً حلالاً، ثبت به النسب، وأما حالة الوطء خطأ، أو الوطء بشبهة، فإنها تُلحق بالفراش المثبت للنسب؛ لأن الواطئ إنما حصل منه الوطء ظناً منه بمشروعيته لا بحرمة، فأُلحق بالفراش الشرعي الموجب للصدّق، والمثبت للنسب.²

2. الإجماع على أن الولد للفراش، وقد نقل الإجماع بعض العلماء³، يقول العوتبي: "وصحت الرواية عند جميع أهل العلم أن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" فجرى عليه الحكم إلى يوم القيامة".⁴

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية لهذا الضابط

1. إذا حصل ولد من نكاح فاسد عُلم فساده بعد ذلك، فإن نسب الولد يلحق بصاحب الفراش، ففي "منهج الطالبين": "من تزوج ذات محرم منه، مثل أمه، أو ابنته، أو أخته، أو أحد من ذوات الصهر، وهما جاهلان بالنسب والحرمة، أو جاهلان بالحرمة، وعالمان بالنسب، أو عالمان بالحرمة والنسب، فإذا كان على سبيل التزويج، وجاءت بولد، فالولد ولده".⁵، ويقول الخليلي في بعض أجوبته: "وأما الأولاد فهم أولاده من أجل صورة النكاح الفاسد الذي حصل".⁶
2. من تزوج امرأة في عدتها خطأ، فإن الولد لاحق به، ففي "التاج المنظوم": "ومن تزوّج محرّمة وإن برضاع، أو صهر، ولم يعلم، ثبت النسب ولها صداقها".⁷
3. من تزوج امرأة حرّة في ظنه، ثم تبين أنها أمة، ثبت النسب بينهما.⁸
4. من وطئ امرأة بشبهة، وولدت منه فالولد لاحق به؛ لوجود الفراش، يقول الخليلي في بعض أجوبته: "والأولاد أولاده؛ للشبهة الحاصلة من عقد الزواج".⁹

¹ الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم (616)، (ص: 274)، البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، رقم (6817)، (8/165)، ابن ماجّة، السنن، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، رقم (2004)، (1/646)، الترمذي، السنن، أبواب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، رقم (1157)، (3/455)، وقال: "حديث حسن صحيح".

² السالمي، شرح الجامع الصحيح، م.س، (3/307)

³ ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، م.س، (8/138)

⁴ العوتبي، الضياء، م.س، (16/305-306).

⁵ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (17/84)

⁶ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص: 128)

⁷ الثميني، التاج المنظوم، م.س، (5/32).

⁸ أطفيش، شرح النيل، م.س، (6/362)

⁹ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص: 128).

5. لا يلحق ولد الزنا من أبيه الزاني؛ لعدم تحقق الفراش الشرعي المعتبر¹.
6. إذا ولدت الزوجة بعد ستة أشهر من العقد، وإمكان الوطء، فالولد للفراش².
7. إذا اشترك رجلان في ملك أمة، فحصل الوطء منهما، فالولد ولدهما معا، يقول ابن بركة: "في الأمة تكون بين الرجلين فيطأنها جميعا فتأتي بولد، إنه يلحقهما نسب الولد ويكون ولدهما؛ لأن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح، والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة"³.
8. إذا غاب رجل عن زوجته فأنعي إليها، وتزوجت ودخل بها الثاني فأولدها، وجاء الزوج الأول، كان الولد للثاني؛ لأن النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد للوطء، "ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع وقوع الجهالة"⁴، ويقول السالمي: "ومن ذلك النكاح الفاسد، فإنه يشبه الزنا لكونه ممنوعا من الإقدام عليه، ويشبه النكاح الصحيح في ثبوت المهر والنسب"⁵.
9. من زعمت أن الولد ليس من زوجها، ولم تصرّح بالزنا، وإنما غلبت وأكرهت على نفسها، فالولد ولد الزوج؛ لأنه صاحب الفراش، وهو ولدها، لأنه خرج من بطنها⁶.
10. "وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل، فجامعها وهي تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت من ذلك، وأعلمت زوجها بذلك، فله أن يصدّقها أم لا؟ فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدّقها، وإن صدّقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزنى. قلت: فإن أتت بولد لمن يكون الولد؟ قال: للزوج؛ لأنّ "الولد للفراش وللعاهر الحجر"⁷.
11. إذا جامع الرجل امرأته، وعزل عنها الماء فحملت، فالولد لازم، ولاحقّ به؛ لوجود الفراش⁸.
12. فيمن تزوج امرأة وهو في الغيبة بعيدا عنها، فلما رجع ودخل عليها وجدها حاملا، وادعت أنها حملت بالإكراه على الزنا، فقد رأى السالمي أن الولد ولده؛ لوجود الفراش⁹.
13. إن ولدت امرأة المحبوب، أو الخصي، أو العنّين، فالولد يلحقهم؛ لوجود الفراش، كما نص على ذلك الشقصي¹⁰، وخالف أبو إسحاق الحضرمي في المحبوب فقال بعدم ثبوت النسب منه¹¹.

¹ السالمي، الجوابات، م.س، (65/4)، الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص:233).

² الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص:233).

³ ابن بركة، الجامع، م.س، (165/2).

⁴ العوتبي، الضياء، م.س، (343/16).

⁵ السالمي، طلعة الشمس، م.س، (223/2).

⁶ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (86/17).

⁷ ابن جعفر، الجامع، م.س، (114/6).

⁸ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (88/17).

⁹ الخليلي، الفتح الجليل، م.س، (ص:243).

¹⁰ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (88/17).

¹¹ الحضرمي، مختصر الخصال، م.س، (ص:172).

المطلب الثاني: ضابط الاحتياط لإثبات النسب.

الفرع الأول: مفهوم هذا الضابط

من مقاصد الشريعة المعلومة حفظ النسل، وما ذلك إلا تنبيه لأهمية أمر النسب في المجتمع، ولذلك جاءت الشريعة بطرق إثبات النسب، حتى يتبين للناس النسب الصحيح من غيره، إلا أن هناك حالات قد تكون مشكلة، ولا يتبين فيها وجه إثبات النسب على الطرق الشرعية المعلومة، فجاء الشرع بالاحتياط في أمر إثبات النسب، حفظاً للولد، وصيانة له عن الضياع، وفي هذا مصلحة لا تخفى؛ فإن معرفة نسب الولد تؤدي إلى ترابط الفرع بالأصل، وحفظ الحقوق بأداء الأصل لحق الفرع، وأداء الفرع لحق الأصل. ولأجل مراعاة هذا المقصد اعتبر الشرع الأحوال النادرة، أو المشكلة في لحوق النسب، واعتبر أيسر السبل لإثباته، ولو بأدنى شبهة أو سبب، فإن أتت امرأة بولد والاحتمال قائم على أنه قد يكون ولدا لصاحب الفراش أو لا، ألحق الشرع الولد به احتياطاً لإثباته، كما جاء في "قاموس الشريعة": **"والاحتياط عند تطرق الإمكان المستند إلى علة قوية شرعاً أولى"**¹، إلا في حالة تعذر إحقاقه به، ويقول السالمي: **"الرابع: حفظ النسل من الاختلاط، وعبر عنه بعضهم بحفظ الأنساب، ولأجله حُرِّم الزنا، وشُرِّع حد الزاني، إذ لو لم يحرم ذلك لما عُرف نسل، وما ضُبط نسب، فالعلة في ذلك الزنا، والحكم فيه التحريم، ووجوب إقامة الحد، والحكمة حفظ النسل"**².

ومن مظاهر الاحتياط في أمر النسب تعدد طرق إثباته، فقد بيّن الفقهاء الطرق التي يثبت بها النسب، وهي جملة: الفراش، والبيئة، والإقرار، والاستلحاق، والشهرة، والقيافة عند بعضهم، وهذا يدل على أن مراد الشارع وقصده حفظ الأنساب، وتشوُّفه لإثباتها، وسترُّ الأعراض.

وقد عبّر الفقهاء عن هذا الضابط بألفاظ مختلفة، منها قولهم: **"وإنما يُحتاط لإثبات النسب لا لنفيه"**³، و**"النسب يُحتاط لإثباته، ولا يُحتاط لنفيه"**⁴، و**"النسب يُحتال لإثباته مهما أمكن"**⁵، وأشار السالمي إليه في تعليقه لحكم لحوق الولد لأبيه في مدة سنتين ما لم تتزوج المعتدة منه، بقوله: **"..وجهُ الاحتياط عن اختلاط الأمياه"**⁶، وعلّل في "قاموس الشريعة" ثبوت النسب في مسألة بقوله: **"..لزم الولد الزوج الأول؛ لنلا يضيع نسبه"**⁸.

¹ السعدي، قاموس الشريعة، (230/67).

² السالمي، طلعة الشمس، م.س، (187/2).

³ السرخسي، المبسوط، م.س، (47/7)، ابن قدامة، محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة، د.ط،

1388هـ/1968م، (152/5).

⁴ النووي، المجموع شرح المذهب، م.س، (421/17).

⁵ ملا خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت، (408/1).

⁶ يقصد بالأمياه المياه وهي جمع الماء.

⁷ السالمي، الجوابات، م.س، (92/4).

⁸ السعدي، قاموس الشريعة، م.س، (259/67).

الفرع الثاني: دليل الضابط

1. عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، وُلِدَ لي غلام أسود، فقال: "هل لك من إبل؟" قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟" قال: حُمْرٌ، قال: "هل فيها من أورك؟" قال: نعم، قال: "فأتى ذلك؟" قال: لعله نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال: "فلعل ابنك هذا نَزَعَهُ."¹
وجه الدلالة: إيجاد النبي ﷺ الاحتمال في انتفاء الشبّه بين الولد وأبيه، وعدم الالتفات إلى اختلاف اللون، ولم يفتح الباب لنفي الولد، احتياطاً لإثبات النسب.
2. إجماع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، كما حكاه القرطبي في "تفسيره"²، والجصاص³، مع أن هذا الأمر نادر الوقوع، والنادر لا حكم له، إلا أنه في مسألة النسب كان له اعتبار خاص؛ لأجل مراعاة مقصد الشرع في حفظ الأنساب.
3. حديث "الولد للفراش، وللعاهر الحجر."⁴
وجه الدلالة: أن الواقعة التي كانت سبباً لورود الحديث، وكان الاعتماد فيها على الحكم بالظاهر في ثبوت النسب، وهو وجود الفراش، ولم يفتح الباب للدخول في الاحتمالات والشكوك، فالولد للفراش كما يظهر للناس، وهذا دليل على الاحتياط في أمر النسب، كما نفى النسب للزاني لعدم استحقاقه، يقول السالمي: "ومع ذلك فالصحيح الذي ينبغي أن يُعَوَّلَ عليه، ولا يلتفت إلى غيره أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر" كما قال رسول الله، وبذلك قضى رسول الله في ابن وليدة زمعة كما نقل في الأحاديث، وهذا الخبر متناول لمن عِلِمَ أن الولد له، ولمن عِلِمَ أنه من غيره، فهو ولده بظاهر الشرع، عليه أن يعامله بمعاملة الأولاد، ويُسوَّى بينه وبين أولاده، وحكمه في الميراث وغيره حكم أولاده."⁵

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية لهذا الضابط

1. ثبوت النسب بالإقرار: فإذا أقرَّ شخص بنسب ولد، فإنه يُنسب إليه مع عدم وجود الموانع؛ وفي هذا احتياط لأمر الولد وحفظ له. وقد ذكر ابن بركة أن من أقرَّ بنسبٍ، ثبت النسب والميراث؛ لأن الإقرار لا يتبع، بل يُعمل به احتياطاً في ثبوت النسب والميراث⁶، ولذلك فقد فرَّعوا عليه أنه إذا تزوّج رجل، ولم تصحَّ الخلوة منه، لم يلزمه الولد إلا إن أقرَّ⁷.

¹ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (5305)، (53/7)، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب اللعان، رقم (1500)، (1137/2)، وأبو داود، السنن، كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، (278/2).

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م.س، (286/6).

³ الجصاص، أحكام القرآن، م.س، (219/5).

⁴ رواه الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، (ص: 275)، رقم (616).

⁵ السالمي، الجوابات، م.س، (60/4—61).

⁶ ابن بركة، الجامع، م.س، (602/2).

⁷ أطفيش، شرح النيل، م.س، (273/6).

2. **ثبوت النسب بالاستلحاق**¹، وهو الإقرار بالنسب، أو إقرار بالبنوة صادر عن رجل، أو هو "ادعاء رجل أبوة آخر"²، جاء في "بيان الشرع": "عن رجل أقرّ بولد من زنا، وقالت أمه: صدق، قال أبو المؤثر: إن تقاررا أنه ولد زنا، فلا يلحق به، وله الحجر كما قال رسول الله ﷺ، وإن أقرّ أنه ولده، وأقرّت بذلك أمه، واجتمعا على ذلك، فهو ولده كما أقرّ؛ لأنه قد يمكن أن يتزوجها في السريرة، فإذا أقرّ به، وصدّقته أمه، لحق به، ونسبه، والولد يرثه"³.
3. إذا ادعى رجلان نسب ولد، واختلفا فلم يكن لأحدهما بينة على دعواه، فإن أمره يكون موقوفاً إلى بلوغه، فإذا بلغ يؤخذ بإقرار الولد، فأيهما أقرّ به أنه أبوه، فالقول قوله؛ حفظاً لنسبه وصيانة له من الضياع⁴، وعلى المدّعين النفقة لهذا الولد إلى أن يُقرّ الولد بعد بلوغه بأحدهما، وقد سئل السالمي بما نصه: "رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقرّ لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب؟" فأجاب بقوله: "يُثبِتُه؛ لأن إقرار الولد عضدّه، وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث، وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ؛ لأن كل واحد منهما مُقرّ بالولد، فتلزمه النفقة على إقراره، فكانت النفقة بينهما لذلك، ومن المحال أن يكون ولد الرجلين في الحقيقة، فلذا كان إقرار الولد مُفَرِّطاً لأحد الرجلين"⁵.
4. إذا ولدت المرأة في مدة اللّحوق وهي سنتان بعد فراقها من زوجها، فإن الولد يلحق بزوجها الذي اعتدّت منه ما لم تتزوج؛ لأنه صاحب الفراش⁶، يقول الخليلي: "وأما لحوق الولد به؛ فإن كانت لم تمض مدة اللّحوق المعتبرة عند الفقهاء - وهي عامان - فهو لاحق به نسباً"⁷، وهذا الحكم مبني على القول بأن الحمل قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين⁸، وفي هذا الحكم من الاحتياط لنسب الولد ما لا يخفى، فإن مدة سنتين بعد الفراق الزوجي مدة غير قصيرة، ولا وجود حقيقة للفراش في هذه المدة، إلا أن الفقهاء اعتبروا وجود الاحتمال في بقاء الحمل هذه المدة، وهذا يؤكد أن مراعاة مصلحة الولد هي الأنسب لمقصد حفظ الأنساب.
5. من قال لولدين ولداً له من امرأة واحدة في بطن واحد: أحكما ليس شيئاً، فإنهما يلزمانه جميعاً⁹، وهما ولداه، وإذا أراد النفي فيكون باللّعان.
6. اختلف الفقهاء فيما إذا ادّعت المرأة ولداً، ولم يثبت أنها هي التي ولدته، فقيل: يلحق بها، كما يلحق بالرجل؛ فيقبل الاستلحاق من المرأة كما قيل من الرجل، احتياطاً لإثبات النسب، وقيل: لا يلحق بها، على سبيل الإقرار بالولد؛ لأن ثبوت النسب من المرأة يكون بالولادة، فلما ثبت أنها لم تلده لم تصح دعواها¹⁰.

¹ أبو ستة، حاشية الترتيب، م.س، (76/5).

² ابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م.س، (412/3).

³ الكندي، بيان الشرع، م.س، (233/56-55).

⁴ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (90/17).

⁵ السالمي، الجوابات، م.س، (65/4).

⁶ السالمي، الجوابات، م.س، (92/4).

⁷ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص: 179).

⁸ السالمي، الجوابات، م.س، (92/4).

⁹ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (84/17).

¹⁰ م.ن، (87/17).

7. من تزوّج امرأة، فجاءت بولد، واختلف الزوجان، فقال الزوج: تزوجتها منذ أربعة أشهر، وقالت هي: تزوجني منذ سنة، فإن القول قولها¹. وفي تقديم قول المرأة حفظ لنسب الولد وستر للمرأة، وهو المناسب لمقاصد الشرع.
8. إذا وُلد لرجل قبل ستة أشهر من وقت الدخول، أو إمكان الوطء بعد العقد، فالأصل أنه لا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا ادّعاه الزوج، ويُحمل ادّعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد، أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وسترًا للأعراض بقدر الإمكان.
9. إذا تبين فساد النكاح، فَرَّق القاضي بين الزوجين، ويثبت النسب منهما²، فمن تزوج ذات محرم منه، مثل أمه، أو ابنته، أو أخته، أو أحد من ذوات الصهر، وهما جاهلان بالنسب والحرمة، أو جاهلان بالحرمة، وعالمان بالنسب، أو عالمان بالحرمة والنسب، فإذا كان على سبيل التزويج، وجاءت بولد، فالولد ولده، حفظا لنسب الولد³.
10. إذا ولدت امرأتان في موضع واحد، وعندهما قابلة، فولدت إحداهما غلاما، والأخرى جارية، ولم تدرِ القابلة، ولا المرأتان، لمن الغلام، أو الجارية منهما؟⁴
- قال الفقهاء⁵: لا يخلو الأمر من أحد احتمالين، الأول: أن تكون المرأتان أخذت كل واحدة منهما واحدا، وصار في يدها، فقد قيل: إن كلا منهما، أولى بما في يدها منهما، ومن كان في يده شيء فهو أعرف وأولى به، وهذا القول مروى عن موسى بن أبي جابر⁶.
- وأما الاحتمال الثاني: فهو كما عبّر عنه أبو الحواري بقوله: "وإن كانت المرأتان لم تعترض الولدين، ولم تعرف إحداهما ولدها، لزمهما جميعا، ويرضعانهما جميعا، ويكونان محرما لهما جميعا، وأخوين من الرضاة، ويرثاهما جميعا، ويرث الولدان من كل واحدة منهما نصف نصيب ذكر، ونصف نصيب أنثى، وترث الوالدتان من كل ولد منهما ميراث أم، ويكون بينهما نصفين، وهذا القول مروى عن محمد بن محبوب⁷، وإنما كان هذا الحكم؛ لأجل مراعاة عدم تضييع نسب الولد.
11. ثبوت النسب بالشهادة، فإن ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر، فشهد على الولادة رجلان، أو رجل وامرأتان، فإنه يلزم الزوج؛ لأجل هذه الشهادة، ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء⁸.

¹ م.ن، (87/17).

² أطفيش، شرح النبل، م.س، (333/6).

³ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (84/17).

⁴ أبو الحواري، محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، د.ط، د.ت، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، (105/4)،

أطفيش، شرح النبل، م.س، (298/13).

⁵ أبو الحواري، جامع أبي الحواري، م.س، (105/4).

⁶ هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الإزكوي، أحد العلماء العمانيين في القرن الثاني الهجري، ولد حوالي سنة (87هـ)، وتوفي سنة (181هـ)، وهو أحد حملة العلم إلى عمان، فقد تتلمذ على يد الإمام الربيع بن حبيب بالبصرة، ثم رجع إلى عمان. البطاشي، إتحاف الأعيان، (168/1). مجموعة باحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)، (ص: 371).

⁷ م.ن، (106/4).

⁸ السعدي، قاموس الشريعة، م.س، (259/67).

12. ثبوت النسب بالشهرة، وشهادة السماع: يقول الثميني: "وأجمعوا على إجازة الشهرة في النكاح، والنسب، والموت"¹، وفي "بيان الشرع": "ومما جاء في الأثر: أنه تجوز شهادة الشهرة في النسب، والتزويج، والموت"²، فإذا حصلت الشهرة، وتناقل الناس شهادة السماع، أن فلانا ولدٌ لفلان، فيؤخذ بهذه الشهرة في الحكم، ويثبت بها النسب؛ لأجل حفظ حق الولد في معرفة نسبه.

وفي "الكوكب الدري": "وإذا ادّعت المرأة أن لها ولداً من زوجها فلان، وتريد النفقة له، وأنكر الرجل الولد، أيحكم عليه بشهادة الشهرة أم لا؟ فإذا قضت الشهرة عند الخاص والعام، أن فلانة زوجة فلان، وأنها أنت بهذا الولد، وهي عنده في حكم الزوجية فالولد له."³

13. الأخذ بالقيافة في إثبات النسب عند بعض فقهاء الإباضية⁴، ففي "جوابات أبي زيد الريامي": "وإن تنازعنا فيه عرض على القائف، فألحقه بشبهه"⁵، فإذا انعدمت البينة والدلائل، يمكن اللجوء إلى العمل بالقيافة، حفظاً للنسب، وصيانة للولد من الضياع، إلا أن أكثر القول عندهم عدم حجية القيافة في إثبات النسب أو نفيه.⁶

14. ومن تزوج امرأة فوجدها حبلى، فقالت المرأة: هو منه، كان يدخل عليّ سرا أو علانية، وأنكره الزوج، فإن أقامت المرأة ببينة أنه كان يدخل عليها سرا أو علانية، ألزم الولد.⁷

15. "وسئل بعض الفقهاء عن رجل وطئ امرأة حراماً، فلما علم أهلها بذلك زوجوه إياها فأولدها. هل يحق نسبهم به، إذا ظنوا أن ذلك جائز؟ قال: نعم؛ لأن هناك سبب تزويج"⁸، علماً أن المشهور عند فقهاء الإباضية عدم جواز نكاح الزاني لمزنيته، ولكن القول بالجواز هنا؛ لأجل الاحتياط في إثبات نسب الولد، ومراعاة مصلحته، ونظراً لوجود الشبهة، وهي شبهة العقد.

16. ألحق بعض فقهاء الإباضية بالفراش، صورة ما إذا اتخذ رجل امرأة خلية له، ولم يكن يأتيها أحدٌ غيره، حتى ولدت منه، فإن الولد ينسب إليه، وذلك مراعاة لمصلحة الولد في إثبات نسبه، ففي "منهج الطالبين": "وأما إن أخذ رجل امرأة حراماً، بغير سبب تزويج، وحَبَسَهَا في منزله، فولدت منه أولاداً، وأراد التوبة، فقل [في] الأولاد اختلاف، ويعجبني إذا كان مستخلصاً بها لنفسه، ولم يكن لها زوج، واتخذها خدناً دون غيره أن يُلْحَقُوا به، ويكونوا أولاده، ويجوز له عليهم، ويجوز عليه لهم ما يجوز للآباء على الأولاد، وللأولاد على الآباء، وإن كانت مشتركة له ولغيره على وجه الزنا، لم يعجبني أن يُلْحَقُوا به؛ لأنه لا يدري أنهم منه، أو من غيره."⁹، وفي أجوبة "ابن خلفون": "وقال قوم من أهل العلم بإثبات النسب للمغتصب إذا ضمَّهما لنفسه، وأنزلوه بمنزلة المستحل."¹⁰

¹ الثميني، التاج المنظوم، م.س، (172/7)، أطفيش، شرح النيل، م.س، (149/13).

² الكندي، بيان الشرع، م.س، (359/4)، السالمي، الجوابات، م.س، (62/4).

³ الحضرمي، عبد الله الحضرمي، الكوكب الدري، (69/10).

⁴ أطفيش، شرح النيل، م.س، (298/13)، (603/14).

⁵ الريامي، أبو زيد عبدالله بن محمد، جوابات أبي زيد الريامي، ت: زاهر بن عبدالله الحوسني وآخرون، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط: الأولى، 1433هـ/2012م، (ص:161).

⁶ البوصافي، أحمد بن سليمان، إثبات النسب بالقرائن، د.ط، مركز الغندور، مصر، 2009م، (ص:46-50).

⁷ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (84/17).

⁸ م.ن، (99/17).

⁹ م.ن، (100-99/17).

¹⁰ ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، م.س، (ص:30).

17. إذا اتفق الزوجان على القول بنفي الولد المولود على فراش الزوجية، فلا يُقبل منهما؛ لأن النفي لا يكون إلا بلعان، والأصل بقاء نسب الولد لزوج صاحب الفراش، يقول أطفيش: "وإن تصادقا على نفي الولد، فلا ينتفي إلا بلعان على المشهور".¹
18. ذكر بعض فقهاء الإباضية بأن النسب يثبت من ولد الزنا — وهو قول شاذ في المذهب — ، وقد ذكر السالمي علة القائل بهذا القول بأنه: "نظر إلى أصل التوالد، فإن الولد يكون من ماء الرجل فألحقه لذلك، وكأنه نظر إلى حكم أول الإسلام في أحوال الجاهلية، فإن نكاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح محض ويثبتون به النسب، فلما جاء الإسلام حرّم السفاح، ولم يغير الأنساب".²

المطلب الثالث: ضابط لحوق النسب بوطن الشبهة.

الفرع الأول: مفهوم هذا الضابط

يعني هذا الضابط أن الوطن إذا لم يكن على جهة انتهاك الحرام، بل بوجه يظن الواطئ فيه أنه أتى أمرا حلالا بالنسبة إليه، ثم تبين أنه حرام، فالأمر يعتبر مشتبهاً عليه، فهذا هو الوطن بشبهة، ولذا رتب الفقهاء عليه أحكاماً منها ثبوت النسب الناشئ عن هذا الوطن، ففي "منهج الطالبين": "كل وطء درأ عن صاحبه الحدّ لحقه الولد"³.

فالوطن الحرام الذي يقع فيه الرجل وهو جاهل بحرمة، وظن أنه حلال له، ومعتقداً مشروعيته، فإنه — أي الوطن — لا يكون سبباً لتحريم المرأة عليه، بل تكون على أصل الجليّة بالنسبة له، إلا إن كان ثم سبب آخر يُحرّمها عليه، ويترتب على هذا الحكم أمور:

- أ. أن تستحق المرأة صداقاً "عقراً"، مقابل استحلال الفرج، كما عبر عن ذلك أبو مسألة الفرسطائي بقوله: "ومسيس الحرام كله بغير اتفاق ممن يكون له الاتفاق من النساء فيه صداق المثل"⁴.
- ب. ثبوت النسب المترتب على هذا الوطن للواطئ؛ لأنه كان نتيجة وطء حلال في ظن الواطئ، والحرمان من النسب إنما هو في الوطن الحرام.

ت. درء الحد عنه؛ لوجود الشبهة، وعدم اليقين في أنه قصد الحرام.

جاء في كتاب "الضياء": "وإثبات النسب إنما يُراعى علم الوطن به، فلو وطئ رجل امرأة يعلم أنه زان بها، والمرأة تظنه زوجها لها، فلها عليه مهر مثلها، فإن جاءت بولد في هذه الحال لم يلحق بالوطن، ولكن إن وطئها وعنده أنها زوجته، وهي تعلم أنه أجنبي، فلا مهر لها، وإن جاءت بولده لحقه"⁵، ويقول أطفيش: "وكان هذا بناءً على أنه يثبت النسب في غير العلم، وأنه لا عدة من مسيس غير جائز؛ ووجه الذي ذكره الترخيص المصنف أن ذلك لا يُدرك بالعلم كما قال أبو زكرياء؛ فأفادنا: أن كل وطء حرام لا يُدرك حرمة

¹ طفيش، شرح النيل، م.س، (362/7).

² السالمي، الجوابات، م.س، (65/4).

³ السعدي، قاموس الشريعة، م.س، (393/63).

⁴ أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، م.س، (ص: 361).

⁵ العوتبي، الضياء، م.س، (455/13).

بالعلم لا يحرم المرأة، بل يجدد العقد، وتأبّد تحرّيمها إن وطئها بعد العلم بمن ذكر؛ لأن ذلك يُميّز بالعلم، فلا يُعَدَّر في عمده، ولا في جهله¹، ويقول في موضع آخر: "وإنما ثبت النسب؛ لأن ذلك مما لا يميز بالعلم."²

فمتى حصل الإمكان للمكلف في تمييز الوطء المحرم من غيره، فإن الوطء المحرّم يُحرّم المرأة، ولا يثبت منه النسب، وأما إن كان لا يمكن تمييزه ولا يُدرك بالعلم لخفائه على الواطئ أو الاشتباه فيه، وظنّ الواطئ أنه حلال، فلا يكون في حكم الوطء الحرام الذي يُحرّم المرأة، أو يُلغي النسب.

وقد عبّر الفقهاء عن هذا الضابط بصيغ مختلفة، ففي كتاب "الضياء": "لأن النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد للوطء، ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع وقوع الجهالة."³، وفي "قاموس الشريعة": "لأن الوطء لم يكن على وجه الحرام"⁴، ويقول أطفيش: "كل من وطئ امرأة غلطا فلا تحرّم عليه"⁵، وفي موضع آخر يقول: "وهكذا رخص بعض العلماء في كل امرأة وطئت على غير تعمد الزنا"⁶، بل وصل الأمر إلى حكاية الإجماع على لحوق الولد في النكاح الفاسد الواقع بجهالة من غير تعمد، كما نقل ذلك العوتبي⁷.

الفرع الثاني: دليل الضابط

حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر."⁸

وجه الدلالة: أن الشرع جعل ثبوت النسب تابع لحصول الفراش، فمتى كان الفراش مشروعاً حلالاً، ثبت به النسب، وأما حالة الوطء خطأ، أو شبهة، فإنها تُلحق بالفراش المثبت للنسب؛ لأن الواطئ إنما حصل منه الوطء ظناً منه بمشروعيته لا بحرّمته، فألحق بالفراش الشرعي الموجب للصدّق، والمثبت للنسب.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية لهذا الضابط

1. من تزوج مجوسية أو وثنية، وهو لا يعلم دينها ثبت النسب منها⁹؛ وذلك لأنه تزوّجها على جهل بحرمتها عليها، فحصل منها الولد ظناً منه مشروعية زواجه فحكم النسب له.
2. من وجد في فراشه امرأة، فوطئها على أنها زوجته على سبيل الحلال، ثم تبين أنها ليست زوجة له، فجاءت بولد، فإن الولد لاحق به؛ لأن الوطء لم يكن على وجه الحرام، ولا يلحقه اسم العاهر، لأنه يدرأ عنه الحد¹⁰.

¹ أطفيش، شرح النيل، م.س، (93/6).

² م.ن، (548/6).

³ العوتبي، الضياء، م.س، (343/16).

⁴ السعدي، قاموس الشريعة، م.س، (393/63).

⁵ أطفيش، شرح النيل، م.س، (49/6).

⁶ م.ن، (362/6).

⁷ العوتبي، الضياء، م.س، (344/16).

⁸ سبق تخريجه.

⁹ أطفيش، شرح النيل، م.س، (35/6).

¹⁰ السعدي، قاموس الشريعة، م.س، (393/63).

3. إذا تزوج رجل امرأة محرمة عليه جهلا منه، فإن النسب المتولد عنه يثبت له¹، جاء في "شرح النيل": "ومن تزوج محرمة برضاع بلا علمه ثبت النسب ولو علمت"²، وثبت النسب في هذه المسألة؛ لأن وطأه إياها لم يكن إلا وهو يعتقد جليتها له، فلم يكن الوطء في هذه الحالة في حكم الوطء الحرام.

4. إذا غاب الرجل عن زوجته، فأنعي إليها، ثم تزوجت بعد انتهاء عدتها، ودخل بها الثاني، فأولدها، ثم جاء الزوج الأول، فإن الولد ينسب للثاني؛ لأن النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد للوطء، ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع وقوع الجهالة³.

5. من تزوج امرأة بإذن خالها دون وليها، فولدت، فنسب الأولاد يلحق الأب، مع أنه نكاح شبهة لعدم إذن الولي⁴.

المطلب الرابع: ضابط: الإقرار بالولد يمنع نفيه.

الفرع الأول: مفهوم هذا الضابط

أولاً: مفهوم الإقرار:

أ. لغة: الإذعان للحق، والاعتراف به. وأقرّ بالحق أي اعترف به⁵.
ب. اصطلاحاً: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر⁶، أو هو: إخبار المرء بحقٍ لآخر عليه⁷.
ويعني الضابط أن من صدر منه إقرار ببئوة ولد، فإن هذا الإقرار حجة عليه، ولا يمكنه أن ينفي الولد بعد ذلك؛ لأنه أقام الحجة على نفسه.

ثانياً: أسباب مشروعية اللعان:

من المقرر شرعاً أن اللعان يُشرع لسببين:

الأول: نفي الحد، فإنه إذا قذف زوجته بالزنا، ولم يكن له شهود أربعة على دعواه هذه، فإنه يُحدّ حدّ القذف إلا إذا لاعن.

والثاني: نفي الولد، فإذا جاءت المرأة بولد وهي في عصمة رجل، فإن الولد يُنسب لهذا الرجل، إلا إذا نفاه عنه، فإذا نفاه لم يُنسب إليه.

إلا أن هناك مواضع لا يمكن للرجل أن ينفي فيها نسب الولد عنه، ومن تلك المواضع: إذا أقرّ بالولد، أو صدر منه ما يُفيد الإقرار، أو يُنزّل منزلة الإقرار، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الضابط -إذا كان الإقرار

¹ أطفيش، شرح النيل، م.س، (24/7).

² م.ن، (24/7).

³ العوتبي، الضياء، م.س، (343/16).

⁴ الخليلي، فتاوى النكاح، م.س، (ص:237).

⁵ ابن منظور، لسان العرب، م.س، (88/5)، الرازي، مختار الصحاح، م.س، (ص:250).

⁶ قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، م.س، (ص:48).

⁷ أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر، دمشق، سورية، ط: الثانية، 1408 هـ/1988 م، (ص:299).

في غير الزنا، فقد اتفقوا على معناه، وفرَّعوا عليه المسائل، يقول العوتبي: "من أقر بولد، ثم أنكر لم يجر إنكاره بعد ذلك، ولو كان من أمة له، وإقراره لازم له"¹، ويقول الشقصي: "وأجمعوا على أن من أقر بولد- ولم يقل: إنه من سفاح، ولا من نكاح-، أن الولد ولده"²، وفي "التاج المنظوم": "من أقر بولد، ولم يُعرَف له إلا من قوله، ولم يصحَّ له نكاح، ثبت إقراره على نفسه، إن كان من غير متزوجة، ويرث أباه وغيره كالصحيح النسب"³.

ويقول السالمي:

وإن أقر رجـ_____ل بولد من زوجة أو أمة له قد

ليس له من بعد أن ينفيه وليحذر الشيطان أن يُغويه⁴

الفرع الثاني: دليل الضابط

يُستدل لهذا الضابط بالأدلة الدالة على أن الإقرار حجة شرعية، ومنها:

1. قوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ (البقرة: 282). وجه الدلالة: أن المراد بالإملاء هو الإملاء لمعنى المكتوب، وهو الإقرار بعينه⁵ فدل هذا أن إملاء من عليه الحق هو اعتراف وإقرار، وهو حجة عليه بصدوره منه.
2. أن النبي ﷺ رَجَمَ ماعزا باعترافه وإقراره، وقال: "واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"⁶. وجه الدلالة: أن الحديث علّق حكمَ الرجم باعتراف المتهم، فدلَّ هذا على أن الاعتراف إقرار شرعي، وفيه إقامة الحجة على الشخص المعترف.

¹ العوتبي، الضياء، م.س، (265/16).

² الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (98/17).

³ الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، م.س، (313/6).

⁴ السالمي، جوهر النظام، م.س، (342/1).

⁵ السالمي، الجوابات، م.س، (107/5).

⁶ الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، رقم (604)، (ص: 270)، البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، رقم (2314)، (102/3)، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم (1697)، (1324/3).

3. الإجماع على صحة الإقرار بالولد، ومشروعية الأخذ به كما ذكره ابن حزم¹، وابن المنذر²، ونقله الشقصي³، والسالمي⁴.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية لهذا الضابط

1. إذا أقر الرجل بالولد لم يصحَّ له أن ينفيه بعد ذلك⁵.
2. إذا تأخر الرجل في نفي الولد لم يكن له ذلك؛ لأن سكوته يعني رضاه به، وإقرار منه به⁶. يقول أطفيش: "ودخل ما إذا وضَعَتْه وسكَّتْ، فإنه لازم له"⁷، ويقول السالمي: "وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخّر بغير عذر حتى ولَدَتْ، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة"⁸.
3. إذا استلحق الرجل ولداً، فإنه يلحقه، ولا يصح له بعد ذلك أن ينفيه؛ لأن الاستلحاق طريق معتبر لثبوت النسب⁹.
4. إذا هنَّاه الناس عليه، وباركوه فأَمَّنَ على الدعاء، لحقَّه، ولم يكن له نفيه¹⁰.
5. إذا حضر رجل وامرأة، وتقاررا بأن الولد منهما، ولم يذكر أنه من زنا، فإن الولد ينسب للرجل؛ لإمكان أنه تزوّجها سرّاً¹¹.

المطلب الخامس: ضابط " كل نكاح يلزم به الولد ففيه اللعان "

الفرع الأول: مفهوم هذا الضابط

يعني هذا الضابط أن اللعان إنما يشرع في حال اكتمال شروط ثبوت النسب؛ لأنه شرع لأجل نفي النسب، وأن الموضع الذي لا يلحق فيه نسب الولد بالرجل لا يشرع فيه اللعان؛ لأن النسب منتفٍ عنه أصلاً، فلا داعي لنفيه، يقول القطب: "كل نكاح يلزم به الولد ففيه اللعان؛ إنما جعل اللعان لنفي الولد"¹²، ولزوم الولد وثبوت نسبه راجع إلى توافر شروط ثبوت النسب، وقد تقدم ذكرها في مبحث سابق.

الفرع الثاني: دليل الضابط

¹ ابن حزم، علي بن أحمد، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، بعناية: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1419هـ/1998م، (ص: 94).

² ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تح: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: الأولى، 2004/1425م، (77/1).

³ الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، م.س، (98/17).

⁴ السالمي، الجوابات، م.س، (108/5).

⁵ العوتبي، الضياء، م.س، (265/16).

⁶ السالمي، شرح الجامع الصحيح، م.س، (303/3).

⁷ أطفيش، شرح النبل، م.س، (357/7).

⁸ السالمي، شرح الجامع الصحيح، م.س، (303/3).

⁹ م.ن، (303/3).

¹⁰ ابن قدامة، المغني، (63/8).

¹¹ الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، م.س، (430/6).

¹² أطفيش، شرح النبل، م.س، (361/7).

1. حديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر"¹.

وجه الدلالة: أن الأصل في الولد أنه لصاحب الفراش، وإذا أراد نفيه فلا يمكنه إلا عن طريق اللعان؛ للزومه وثبوته له².

2. حديث ابن عمر: "أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله ﷺ، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بأمه"³.

وجه الدلالة: أن قوله: "وألحق الولد بأمه" دليل على أن اللعان لا يكون إلا في حال ما إذا ثبت النسب لصاحب الفراش، وهو الزوج، وإذا لم يكن اللعان فيكون الرجوع إلى الأصل وهو ثبوت النسب للزوج، وعليه فإن صحة اللعان منبئية على صحة الفراش، بدليل أن الحكم في نسب الولد في هذا الحديث إنما كان بوجود الفراش المعتبر شرعا، وإذا لم يصح الفراش فلا يثبت النسب، ولذلك لا يصح اللعان بدون وجود الفراش الصحيح.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية لهذا الضابط

1. من ولدت قبل ستة أشهر من العقد وإمكان الدخول، فلا يثبت فيه النسب للرجل، ولا داعي فيه لللعان⁴.
2. من تزوج بامرأة وهو عالم أن العقد محرم، أو عقد عليها وهو جاهل بحالها، ثم تبين له فساد العقد فدخل بها، كان زانيا، فإن أولدّها فالولد غير لاحق به⁵.
3. وإن تصادق الزوجان على نفي الولد الذي ولد على فراش الزوجية الصحيحة، فلا ينتقي إلا بلعان⁶.

الخاتمة والتوصيات

بعد تتبع ضوابط النسب في الفقه الإسلامي يتبين أن هذه الضوابط هي سياج منيع حول الأسرة المسلمة التي أراد لها الشرع أن تكون محفوظة مصونة من التلاعب بها، فلا يدخل ضمن أفرادها إلا من ثبت شرعا أنه منها، ولا يخرج منها أو يُخرج إلا من ثبت شرعا أنه ليس داخلها في أفرادها، وكل هذا مبني على الدليل الشرعي الذي حدّد مُثَبِّتَات النسب الشرعي، وما ينفيه.

وقد خلصت من البحث بأن الشرع جعل ضوابط تضبط مسألة النسب إثباتا ونفيا، ومنها:

1. ضابط (الولد للفراش)، فلا ينسب الولد إلا لصاحب الفراش، وإن لم يكن ثم فراش فلا نسب.

¹ سبق تخريجه.

² الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، ط: الأولى، 1413هـ/1993م، (521/5).

³ مسلم، المسند الصحيح، كتاب اللعان، رقم (1494)، (1132/2)، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة، ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، رقم (15353)، (672/7).

⁴ السالمي، الجوابات، م.س، (59/4).

⁵ العوتبي، الضياء، م.س، (345/16).

⁶ أطفيش، شرح النيل، م.س، (362/7).

2. ضابط الاحتياط لإثبات النسب، فقد تشوّف الشرع إلى إثبات النسب ولو بأدنى شبهة، تحقيقاً لمصلحة الولد، وسترا لأهله، وسعياً لاستقرار الأسرة.

3. ضابط لحوق النسب بوطء الشبهة، فإن حصول الوطء الذي لم يكن بقصد محرم، جعل ما ينتج منه ثابت النسب للواطئ، حرصاً من الشريعة لمصلحة المولود في إثبات نسبه.

4. ضابط "الإقرار بالولد يمنع نفيه"، فإن الشريعة جعلت الإقرار على النفس سبيل من سبل الإثبات، وفي هذا مصلحة للطرفين المولود والوالد.

5. ضابط "كل نكاح يلزم به الولد ففيه اللعان"، فالشريعة لم تفتح باب نفي الولد إلا في أضيق الحدود، وجعلت ذلك بطريق اللعان، ولا يكون إلا في النكاح الذي يثبت به النسب، وأما ما عداه فلا لعان فيه.

وقد ابتغت الشريعة من وراء هذه الضوابط مقاصد جليلة، أهمها حفظ كيان الأسرة، وتقوية الرباط بين أفرادها، وحفظ الحقوق بينهم، فلأب حقوق على ولده، وللولد حقوق على الوالدين، ولأُم حقوق كذلك، فمتى علم الفرد الواحد في المجتمع نسبه وأصله وفرعه، سهل عليه أداء الحقوق الشرعية لهم.

قائمة المصادر والمراجع

1. ابن بركة، عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، د.ط، 1428هـ-2007م.

2. ابن جعفر، محمد بن جعفر، الجامع، ط: 3، وزارة التراث القومي والثقافة، 2008م.

3. ابن خلفون، يوسف بن خلفون، أجوبة ابن خلفون، تح: عمرو النامي، دار الفتح، بيروت، ط: الأولى، 1394هـ/1974م.

4. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: مصطفى بن أحمد العلوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب، 1387هـ.

5. ابن قدامة، موفق الدين، المغني، مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ - 1968م.

6. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: الثالثة، 1414هـ.

7. أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر، دمشق، سورية، ط: الثانية، 1408هـ/1988م.

8. أبو الحواري، محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، د.ط، د.ت، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان.

9. أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، السعودية، جدة، ط: 3، 1405هـ.

10. البسيوي، أبو الحسن علي بن محمد ، جامع أبي الحسن البسيوي ، ت: الحاج سليمان بابيز- داود بابيز، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د.ط، د.ت.
11. البوصافي، أحمد بن سليمان، إثبات النسب بالقرائن، د.ط، مركز الغندور، مصر، 2009م.
12. الثميني، عبد العزيز بن الحاج إبراهيم، النيل وشفاء العليل، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، ط 2، 1387هـ-1967م.
13. الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1412هـ - 1992م.
14. الحضرمي، أبو إسحاق إبراهيم ، مختصر الخصال، ط 1 ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 1403هـ -1983م
15. الخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، د.ط، 1434هـ-2013م.
16. الربيع، الربيع بن حبيب الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان ، ط 1 ، 1432هـ -2011م .
17. الريامي، أبو زيد عبدالله بن محمد، جوابات أبي زيد الريامي، ت: زاهر بن عبدالله الحوسني وآخرون، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط: الأولى، 1433هـ/2012م،(ص:161).
18. الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقى، دار العبيكان، ط: الأولى، 1413هـ/1993م.
19. السالمي، عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السالمي، مكتبة الإمام السالمي، سلطنة عمان، د. ط، 2010م.
20. السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب، سلطنة عمان، د.ط، د.ت.
21. السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ط:1، مكتبة الجيل الواعد، مسقط- سلطنة عمان، 1436هـ/2015م.
22. الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ، ت: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط 6 ، 1413هـ-1993م.
23. العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء، ت: سليمان بن إبراهيم بابيز، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان ، ط: الأولى ، 1436هـ-2016م .
24. الفرستائي، أبو العباس أحمد بن محمد، كتاب أبي مسألة، دار البعث، الجزائر، ط: الأولى، 1404هـ /1984م.

25. الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.
26. قلعة جي، محمد رواس وآخرون، معجم لغة الفقهاء، ط: الأولى، دار النفائس، بيروت، 1405 هـ/1985 م.
27. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1406 هـ/1986 م.
28. الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان ، د.ط، 1404 هـ.
29. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
30. ملا خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.